الباب الخامس: في حد السرقة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريف السرقة ، وحكمها ، وحد فاعلها ، والحكمة من إقامة الحد فيها :

١- تعريف السرقة :

السرقة لغة : الأخذ خفية .

وشرعاً : أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله بشروط معينة ، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله .

٢- حكم السرقة :

السرقة حرام ؛ لأنها اعتداء على حقوق الآخرين ، وأخذ أموالهم بالباطل . قد دلَّ على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع ، وهي من كبائر الذنوب ؛ فقد لعن الله صاحبها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده)[1] . وغير ذلك من الأحاديث في تحريم السرقة ، والتنفير منها .

٣- حدُّ فاعلها :

ويجب على فاعلها الحد ، وهو : قطع يده ، رجلاً كان أو امرأة ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة :٣٨] .

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً)[2] ، ولحديث عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت : إن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، وفيه قوله ﷺ : (وايم الله لو أن

(١) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٦٧٨٣) ، ومسلم برقم (١٦٨٧) .

(٢) رواه البخاري برقم (٦٧٩٠) ، ومسلم برقم (١٦٨٤) .